



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

공정하고 신뢰받는 감사

- 건전한 조직문화 저해행위 근절을 위한 -
『직원 품위 실추』 특정감사 결과보고서

2024. 9.



한국전력기술 주식회사

목 차

I 감사실시 개요 1

1. 배경 및 목적 1
2. 대상 및 근거 2
3. 기간 및 인원 3
4. 감사 중점사항 및 실시방법 · 과정 5

II 감사 대상 현황 7

1. 감사 대상 신고개요 7
2. 신고 내용 관련 주요 사실 관계 8
3. 피감사인 행위로 인한 신고인의 피해 진술 19
4. 피감사인 행위 관련 감사판단 20
5. 피감사인 행위 관련 감사판단 종합표 31

III 감사실시 결과 32

1. 감사결과 종합 32
2. 지적사항 총괄 33

I. 감사실시 개요

1. 배경 및 목적

- (성희롱 금지 및 예방 의무) 「남녀고용평등법」은 사업주의 직장 내 성희롱 금지, 예방, 행위자 조치, 피해자 보호 등 의무 등을 상세하게 규정하고 있으며, 회사는 「임직원윤리행동강령」 및 「취업규칙」을 통해 성범죄 행위를 금지하고, ‘악의적·반복적 직장 내 괴롭힘과 관련된 비위’와 ‘성희롱’ 행위는 징계 감경 대상에서 제외하는 등 중한 비위행위로 다루고 있다.
- (직장 내 괴롭힘 정의 및 예방 노력) 「근로기준법」상 직장 내 괴롭힘은 ‘사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위’를 말한다. 회사는 「취업규칙」 제9조에 의거 직장 내 괴롭힘 행위를 금지하고 있으며, 직장 내 괴롭힘에 대한 사회적 감수성 향상 및 조직문화 개선을 위해 매년 직장 내 괴롭힘 예방교육 및 홍보활동을 실시하고 있다.
- (직장 내 성희롱 등 신고 접수) 그런데, 2024. 8. 2 레드히슬을 통해 2023년 8월부터 2024년 7월까지 직상위자로부터 지속적인 성희롱 및 직장 내 괴롭힘을 당해왔다는 신고가 접수되었고, 직상위자가 하위 직원의 거절 의사에도 불구하고 하위 직원에 대한 이성적인 감정을 수차례 표현하고, 그 과정에서 일방적이고 반복적인 연락과 성적 수치심을 일으킬 만한 신체적 접촉 등 직장 내 성폭력·성희롱 및 괴롭힘 사건이 발생하였음을 확인하였다.
- (본 감사의 목적) 감사실은 신속히 감사에 착수하여 신고 내용에 대한 사실 관계를 명확하게 규명하고, 피감사인의 비위행위가 확인될 경우 피해 직원의 빠른 일상 회복과 업무 복귀 등 피해자 권리회복을 지원하는 한편, 비위행위자에 대한 적절한 신분상 조치와 행정상 개선을 통해 향후 유사 사례 재발을 방지하고 안전하고 평등한 근로환경과 조직문화를 확립하기 위해 본 감사를 실시하였다.

2. 대상 및 근거

□ 감사대상

○ 피감사인

성명(사번)	소속(직위)	직급	비고
B(○○○○○)	■ 본부 ● 실 (▼분야 책임자)	◇직급	○○○○년생

○ 감사 참고인

- ●실장 R(○○○○○, ☆직급)
- 2차 피해 방지 및 사실관계에 대한 객관적인 규명을 위해 ●실 ▼분야 소속 전 직원 및 신고 내용에 따른 관련자를 대상으로 참고 조사 실시

□ 감사 대상기간

- 2023. 8. 10. ~ 2024. 8. 2.

□ 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제11조 (감사계획의 수립)
- 「근로기준법」 제6장의 2(직장 내 괴롭힘의 금지)
- 「감사규정」 제2절 특별감사 제36조(정의), 동 규정 제37조(특별감사 업무의 운영) 등 관련 규정
- 「취업규칙」 제8조(성실의무) 및 제9조(금지사항), 「임직원윤리행동강령」 등 관련 규정
- 고용노동부 직장 내 성희롱 예방·대응 매뉴얼(2024. 1) 등
- 고용노동부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼(2023. 4) 등
- 형법 제298조(강제추행) 등 기타 관련 제법령 등

3. 기간 및 인원

□ 감사기간 : 2024. 8. 6.(화) ~ 8. 30.(금), (근무일 기준 18일)

※ 당초 감사기간은 2024. 8. 6.(화) ~ 9. 6.(금)이었으나, 사안의 시급성 고려 및 2차 피해 방지 등을 위해 신속한 감사 실시 및 감사기간 내 감사보고서 작성 병행으로 감사기간 단축

□ 감사인 및 인력투입(총 7명, 감사반장 및 감사반원 6명)

구 분	감사반	업무분장	투입일수(일)
반장	C	· 감사 총괄, 실지 감사 · 당사자 대인 조사 및 문답 실시	6
반원	D*	· 실지 감사 · 사실관계 조사 및 채증	3
	E	· 실지 감사 · 사실관계 조사 및 채증	6
	F	· 실지 감사 · 관련법률 해석 등	3
	G	· 실지 감사 · 전문가 자문 의뢰 및 검토	3
	H*	· 직장 내 괴롭힘 등 심층 면담 · 피해자 보호 지원 및 조력	6
	I	· 실지 감사 · 유사사례 검토	6
계			33

※ D, H : 성희롱·성폭력 고충상담원 전문과정 교육 이수자

□ 제척회피 자가진단 사유 : 해당없음

□ 감사인 윤리의식 자가진단 결과 : 이상 없음

(다 음 장 에 계 속)

□ 외부전문가 활용

- 「감사규정」 제16조(감사인인 전문성)제4항 및 「공공감사에 관한 법률」 제27조(외부전문가 등의 참여)제1항에 따라 외부전문가 선임

○ 안심번호인 : J

- 신고인 보호 및 원활한 감사를 위하여 번호인 투입
- 신고인 신고상담(2024. 8. 7.)
- 신고인 문답 지원(2024. 8. 9. ~ 2024. 8. 19.)

○ 법률자문 : 법무법인(유한) □□

K , L , M

- 피감사인의 행위가 「근로기준법」 및 「취업규칙」, 「윤리행동강령」 등에서 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘 행위에 해당 되는지 여부와 해당 행위 식별
- 피감사인의 행위가 직장 내 성희롱 및 질서문란 행위에 해당되는지 여부와 해당 행위 식별
- 피감사인의 행위가 「형법」, 「정보통신망법」, 「스토킹처벌법」 등 법적으로 문제가 될 소지가 있는지 여부와 해당 행위 식별
- 피감사인의 행위 중 위법사항이 있는 경우 이와 관련한 유사 판례의 주요 내용 및 해당 판결의 수위
- 피감사인의 행위와 관련한 고의·과실 여부 판단에 참고할 만한 사항 등
- 피감사인의 행위와 관련하여 기타 법령에 따라 신고인이 취할 수 있는 민·형사상 조치가 있는지 여부와 그 내용

(다음 장 에 계 속)

4. 감사 중점사항 및 실시 방법 · 과정

□ 감사 중점사항

감사 착안사항	세부내용	비 고
신고사실 확인	• 직장 내 괴롭힘 등 - 사내 인격권 침해 행위 등 [직상위자인 남성 ♣장이 같은 ♣ 소속인 여성 직원에게 ① 사적 만남을 요구, 거절 의사에도 불구하고 전화 통화, 메시지를 보냈으며, ② 회식 등의 모임시 둘만있는 공간으로 불러내 사적 대화를 요구하였으며, ③ 업무시간 이후 출장지의 숙소까지 따라와 사적 대화를 요구하는 등 정신적 고통을 주어 해당 직원의 근무환경을 악화한 행위] - 보복성 인사조치 등 [직상위자인 남성 ♣장의 성희롱 등으로 인하여 해당 직상위자의 부서 변경을 요청하였으나, ●실장은 오히려 여성 직원의 업무부서를 변경하는 인사이동을 지시한 행위] → 직장 내 괴롭힘등 성립 여부 → 당사자 문답, 주변 참고인 조사 방법으로 확인 → 직장 내 괴롭힘 등 성립 여부(법률자문 실시)	
	• 회사 체면 또는 신용 손상 - 성희롱 등 [직상위자인 남성 ♣장이 여성직원에게 ‘널 좋아하는 걸 포기할 수가 없다’, ‘너와 살고 싶다’ 등 성적 수치심을 느낄 수 있는 발언 및 행동을 한 행위] →당사자 문답조사 방법으로 확인 →성희롱 등 성립 여부(법률자문 실시)	
후속조치 적절성	• 근무부서의 2차 피해 예방 및 후속 조치 방안 적절성 확인	

□ 감사 실시 방법 및 과정

실시과정	방 법	일 정
신고 접수	• 신고인 신고서 제출	2024. 8. 2.
신고인 면담	• 신고인(피해근로자등 ¹⁾)대상 보호조치 요구 의사 확인 ²⁾ - 여성감사인 유선 면담 실시	2024. 8. 2.
접수 보고	• 신고내용 파악 • 사고보고 및 신고접수 보고(상임감사) → 신고 관련 사항 특정감사 전환 계획 승인	2024. 8. 5.
신고인 보호조치	• 신고인의 요청에 따라 인사부서 대상 보호조치 검토 및 조치 요청	2024. 8. 5.
사전회의	• 감사계획 수립 및 중점사항 결정 등	2024. 8. 5.
감사 실시 통보	• 감사규정 제20조 의거, 감사 대상부서에 통보 • 수감자 인권보호를 위한 감사미란다 원칙 안내문 송부	2024. 8. 6. 2024. 8.12.
서면조사	• 신고인 신고내용 및 자료 검토 • 관련 법률, 사규 및 사례조사 등	2024. 8. 6. ~ 8. 28.
안심번호인 상담 실시	• 신고인 의사반영 안심번호인 상담 실시	2024. 8. 7.
대면 및 실지조사	• 감사대상자 문답 및 실지조사 • 신고인 문답시 안심번호인 참여	2024. 8. 9. ~ 8. 21.
외부 전문가 자문 실시	• 법률자문 실시	2024. 8. 12. ~ 8. 28.
감사절차 심의관	• 감사결과 품질 향상, 통일성 증대 및 제3자 검토를 통한 객관성 및 투명성 확보	2024. 8. 26. ~ 8. 30.
내부번호인 선임	• 피감인 대상 내부번호인 선임 의사 확인 및 위촉 승인 • 내부번호인 대상 관련 절차 등 교육 실시	2024. 8. 27. 2024. 9. 2.
감사심의위원회	• 감사규정 제26조에 따라 감사결과 처리 및 업무의 공정성 확보	2024. 9. 2.
감사결과 중간보고	• 감사 결과 중간보고 • 감사 중간결과 통보 및 신고인 보호조치 재요구	2024. 9. 3.
신고인 보호조치	• 신고인 대상 감사 결과(법률자문 결과 포함) 설명 • (필요시) 신고인 관련 후속 보호조치 검토 및 지원	감사결과 확정후

1) 근로기준법 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 및 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치)

2) 인사팀-1287 “직장 내 괴롭힘·성희롱 피해직원등 보호조치 관련 행정처리지침 승인(2022. 11. 11)” 사항 이행

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 감사 대상 신고 개요

☐ 신고 대상자

○ 신고인

신고일시	신고방법	신고인	직급	소속(현)	출생년도	입사일	비고
2024. 8. 2.	레드휘슬	A	◎직급	●실	0000년(만00세)	0000. 00. 00.	

○ 피신고인(이하 ‘피감사인’)

성명	직급	소속(현)	출생년도	입사일	비고
B	◇직급	●실	0000년(만00세)	0000. 00. 0.	

☐ 신고 내용(요약)

○ 사적 만남 강요, 성추행 및 직장 내 괴롭힘

☐ 사건 발생 및 경위

○ 2023. 8. 10. ~ 2024. 8. 2. 피감사인의 사적 만남 강요, 성추행 및 직장 내 괴롭힘 사건발생

○ 2024. 8. 2. 신고인이 피감사인과의 사건에 대한 레드휘슬 신고

(다음 장 에 계 속)

2. 신고 내용 관련 주요 사실관계

□ 【상황1】 2023. 8. 10. 19시~22시경

- 1) 피감사인이 신고인 A(이하 “신고인”이라 한다.)에게 단 둘이 저녁식사를 제안했고, 피감사인이 식사장소를 정함.
- 2) 피감사인이 식당 홀 창가자리에서 방으로 자리를 옮기기를 요구함.
- 3) 신고인과 피감사인은 회사 업무 및 일상적인 이야기 등을 나눔.
- 4) 방에서 피감사인이 신고인 옆자리로 온 후, 신고인의 동의 없이 갑자기 신체적 접촉을 두차례 하였음.
- 5) 신체적 접촉 이후 신고인의 요청에도 피감사인은 본인의 자리로 돌아가지 않음.

○ 신고인 입장

- 신고인은 피감사인의 신체적 접촉 당시 사전 동의를 구하지 않음.
- 신고인은 거절의 의사를 표현했으며 직접적인 말을 통해 피감사인에게 맞은편 자리로 돌아가달라고 요구했으나 피감사인은 자리를 옮기지 않음.
- 신고인은 성적 모멸감, 수치심 및 혐오감을 느꼈으며 회사에 근무하기 위해서는 이 일로 문제를 제기할 수 없겠다는 생각이 들어 무력감을 느낌.

○ 피감사인 입장

- 신고인이 본인을 이성으로 받아들이는지 확인하려고 저녁식사를 제안함³⁾.
- 방에서 신고인 옆자리로 가 1차례 신체적 접촉을 하였음.
- 다른 한 건의 신체적 접촉 사실은 기억나지 않지만, 당시 취한 상태라 신고인의 주장이 그렇다면 해당 사실을 인정함.
- 신체적 접촉 행위 후 신고인의 기분이 나쁘다고 느꼈고, 내가 잘못했구나라고 생각함.⁴⁾
- 신고인의 거부의사에도 불구하고 자리로 돌아가지 않은 사유는 기억나지 않음.⁵⁾

3) B 문답(2024. 8. 21.) : “저를 이성으로 받아들이는지 안받아들이는지 확인을 하려고 같이 저녁을 했습니다.”

4) B 문답(2024. 8. 21.) : “기분이 나쁘다고 느꼈는데요. 저에게 그냥 말을 냈습니다. 예를 들어 정확한 표현, 위당은 아닙니다만 저에게 “이게 되겠냐” 이런 식으로 저한테 말을 해서 제가 잘못했구나라고 생각하면서도 제가 준비없이 한게 잘못된 건지 아니면 안 좋아해서 거부한건지 그때도 제가 명확하지 않았습나다.”

5) B 문답(2024. 8. 21.) : “사실 그 부분은 기억이 아예 없습니다. (중략) 가지 않은건 맞았던 것 같습니다.”

□ 【상황2】 2023. 8. 11. 14시경

- 1) 신고인은 피감사인과 회사 내 카페에서 면담 함.
- 2) 신고인은 전날(2023. 8. 10.) 피감사인의 신체적 접촉에 대한 거절의사를 밝히고, 피감사인은 본인의 행동에 대해 사과함.⁶⁾⁷⁾

○ 신고인 입장

- 어제 발생한 일에 대해 해명 또는 사과를 듣고자 이야기를 나누자고 요청했고 피감사인이 알겠다고 함.
- 피감사인은 당시의 상황에 대해 기억이 난다고 함.⁸⁾
- 신고인은 피감사인에게 이성적인 감정이 전혀 없음을 전달했고, 피감사인으로 부터 사과를 들어 피감사인이 다시는 고백이나 스킨십을 하지 않을 것으로 생각함.

○ 피감사인 입장

- 카페에서 만난 적은 있었던 것 같은데, 누가 제안했는지 시간은 기억이 잘 나지 않음.
- 전날 본인의 신체적 접촉 행동에 대해 신고인에게 사과한 것 같음.
- 신고인이 거절 의사를 밝혔을 것 같은데, 거절의 내용이 조금 혼란스러웠음.⁹⁾

(다 음 장 에 계 속)

6) A 문답(2024. 8. 19.) : “B에게 전혀 이성적인 마음을 가져본 적이 없고 앞으로도 그럴 것이라고 이성적인 감정이 전혀 없음을 전달하였습니다.”, “B가 저에게 분명히 거절 의사를 알았음에도 자리로 돌아가지 않아서 미안하다라는 답변을 했습니다”

7) B 문답(2024. 8. 21.) : “그렇게 한 것 같습니다. 네 사과를 한 것 같습니다. 예 그런 것 같습니다.”

8) A 문답(2024. 8. 19.) : “당시의 상황을 기억하나 물었고 기억이 난다고 하셨습니다.”, “스킨십에 대해 직접적으로 언급하지는 않았지만 제가 B에게 어제 일이 생각나냐는 질문에 ”기억을 하고 있다, 거절 의 의사를 밝힌 것을 안다“라고 답변을 들었기에 상황을 기억하고 있다고 볼 수 있습니다”

9) B 문답(2024. 8. 21.) : “...거절 의사를 밝히셨을 것 같은데.... 거절의 내용이 이성으로 보나 안보냐인 건지 아니면 제가 임의로 대한 것에 대한 건지 그때도 아직은 조금 혼란스러운 상태였는데요. 상대방 기분이 안좋다는 건 인지를 해서 더 이야기를 진행하기가 좀 그랬습니다.”

□ 【상황3】 2023. 10. 27.

- 1) 피감사인이 술자리 중 귀가하려는 신고인의 손을 잡고, 신고인을 숙소까지 데려다주겠다고 함.
- 2) 신고인은 피감사인의 손을 뿌리치고, 혼자가겠다는 의사를 수차례 밝혔지만 피감사인은 신고인이 원치 않음에도 숙소까지 동행함.¹⁰⁾¹¹⁾

○ 신고인 입장

- 1차 술자리 후 피감사인의 권유로 2차 술자리에 참석하게 됨.
- 술을 마시긴 하였으나 몸을 가누기 힘들거나 비틀거리는 상태는 아니었으며, 피감사인과 둘만 남아있는 상태를 피하고 싶어 숙소로 돌아가려고 함.
- 숙소로 데려다주겠다는 피감사인에게 혼자 갈수 있다는 의사를 지속적으로 피력했지만 이를 받아들여주지 않았음.
- 스킨십에 불쾌감을, 둘만 있는 상황이 고통스러웠고 혐오감을 느낌.

○ 피감사인 입장

- 정확히 기억나지는 않지만, 나갈 때 비틀거리는 것 같아 따라 나갔으며 비틀거리니까 손을 잡았던 것 같다고 인정함.
- 본인의 행동이 신고인에게 불쾌감을 줄 수 있을 것 같음.

(다 음 장 에 계 속)

10) A 문답(2024. 8. 19.) : “B의 손을 뿌리치며 숙소에 혼자가겠다는 의사를 밝히고 걷는데 데려다주겠다며 옆에서 같이 걸었습니다.”, “처음에는 괜찮다 혼자갈 수 있다라고 얘기했지만 B는 데려다주겠다는 입장을 고수했고, 나중에는 둘만이 같이 있다는 환경 자체에 스트레스를 받고 너무 감정이 치밀었기에 걷는 것을 멈추고 제발 혼자가게 해달라고 애원을 했지만 데려다주겠다며 보내주지 않았습니다.”

11) B 문답(2024. 8. 21.) : “A가 수 차례 얘기했는지는... 어쨌든 얘기를 한 것 같습니다. 나갈 때 보니까 비틀거리는 것 같아 따라 나갔던 것 같고, 정확히 기억나지 않아 잘 모르겠습니다. 어쨌든 거절하시는 것 같았습니다. 거부했던 것 같습니다.”

□ 【상황4】 2023. 11. 29. 22시 ~ 11.30. 01시경

- 1) 신고인이 워크숍 뒷풀이 자리에 피감사인을 부르기 위해 피감사인과 연락함.
- 2) 피감사인은 신고인을 숙소 로비로 오게하여 한시간 가량 감정 표현을 함.
- 3) 11.30 0시경 피감사인은 다른 직원에게 신고인의 방 호실을 물어보고¹²⁾ 방 앞으로 찾아가 초인종을 누르고, 문을 두드렸으며,
- 4) 같은 방을 사용하는 직원이 ‘신고인이 씻고 있어 만날 수 없다’고 하자 전화를 받아 달라는 말을 전해달라고¹³⁾ 하고, 2차례 전화(오전 12시 01분, 12시58분)와 연락을 달라는 내용의 메시지를 보냄.¹⁴⁾
- 5) 다음날, 피감사인이 카카오톡으로 본인의 ‘주사’라며 상황을 무마하려함.

○ 신고인 입장

- 당시 워크숍에 참석한 다른 ■책임자가 피감사인을 찾아 신고인은 피감사인의 팀원으로 피감사인을 뒷풀이 자리에 부르기 위해 연락함.
- 피감사인을 데려오기 위해 로비로 내려갔는데 피감사인은 본인의 감정 때문에 힘들다고 한시간 가량 하소연함. 피해자 임에도 신고인으로 인해 힘들다는 피감사인의 원망을 들음.
- 술자리 이후, 피감사인이 전화를 하고 숙소로 찾아왔으며 성적 수치심을 다시 느끼고 싶지 않아 연락과 만남을 피했으나 일방적인 고백과 전화시도, 방으로 찾아오는 행동에 피하는 방법밖에 없다고 느껴져 절망감을 느낌.

○ 피감사인 입장

- 당시 이미 술에 취해 있는 상태라 명확하게 기억나지는 않지만 뒷풀이 장소가 어디인지 몰라 신고인을 로비로 부른 것 같음.¹⁵⁾

12) N 문답확인서(2024. 8. 13.) : “B가 제게 B와 룸메이트인 S가 문을 안열어준다면 A의 방이 어디냐고 물었습니다.”

13) O 문답확인서(2024. 8. 14.) : “저는 A와 같은 방을 배정받았습니다.....B는 저희가 전화를 받지 않자 저희 방 앞까지 찾아왔습니다. 그러고는 저희 방의 초인종을 여러 번 눌렀으며 안에서 반응이 없자 현관문을 두드리며 문을 열어달라고 요청하였습니다.....B는 알겠으니 A에게 전화를 한번 달라며 요청하였습니다.”

14) B 문답(2024. 8. 21.) : “저를 찾았는데, 저는 감정적으로 이미 좀 헷갈리고 있는 상태인데 왜 전화를 했었는지가 일단은 제일 궁금했고.....A의 방앞으로 가서 다른 직원에게 “A이 나를 찾던데 있냐”라고 물어보니 잘 준비한다고 해서 아무튼 그랬습니다. 전화를 하고 카톡을 했습니다.”

15) B 문답(2024. 8. 21.). : “... 그래서 제가 그때도 술에 취해 있는 상태이긴 했습니다. 그래서 명확하진 않지

- 신고인에게 본인이 불편하면 다른 부서로 가거나 퇴사라도 하겠다는 얘기를 한 것 같은데, 신고인에게 좋아한다는 감정 표현을 하지는 않았음.¹⁶⁾
- 뒷풀이 후 다른 직원으로부터 신고인이 피감사인을 찾는다는 얘기를 듣고 왜 찾는지 궁금해 전화를 했는데, 받지 않아 찾아갔으며 물리적으로 위협을 줄 만큼 하지는 않았다고 생각하지만 불편하고 불쾌했을 것 같음.

○ 참고인 진술

- N 문답확인서 : ①신고인이 피감사인을 데리러 자리를 비우는 것을 보았으며 피감사인이 신고인에게 연락하여 뒷풀이 자리로 데려가 달라고 한 것으로 기억함.¹⁷⁾ ②2023. 11. 30. 오전 0시경 피감사인이 찾아와 신고인의 방번호를 물어봐 알려주었음.¹⁸⁾
- O 문답확인서 : ①신고인이 피감사인을 데리러 간다고 자리를 이탈하였으며 약 한시간 뒤 취한 피감사인을 혼자 데리고 옴.¹⁹⁾ ②신고인과 같은 방을 배정받았는데 뒷풀이 후 방에 들어온 후, 피감사인이 신고인에게 계속 전화하였고 신고인은 전화 받기를 극도로 꺼려했음. ③피감사인이 방으로 찾아와 초인종을 여러번 눌렀고 현관문을 두드리며 문을 열어달라고 함. ④신고인의 요청으로 대신 나가 신고인이 샤워 중이라 만날 수 없다고 얘기함.²⁰⁾

(다 음 장 에 계 속)

만, 왜 로비로 오라고 했는지 사실 기억도 안나지만 아마 A가 아닌 다른 직원이랑 통화했어도 로비로 나오라고 했을 것 같습니다. 이걸 제 추측이고요.”

16) B 문답(2024. 8. 21.). : 좋아한다는 감정표현을 했냐는 질문에 “이전에 했던 것 같습니다...그게 그러니까 8월 이후 ◆ 워크숍 이전에 표현했던 것 같습니다. 시기는 명확하지 않지만 제가 회사에서 그런 얘기를 했던 것 같습니다.”

17) N 문답확인서(2024. 8. 13.) : “A가 B를 데리러 자리를 비우는 것을 보았습니다.”...“B가 ●실 뒷풀이 참석 중인 A에게 연락하여 뒷풀이 장소로 데려가 달라고 한 것으로 기억합니다.”

18) N 문답확인서(2024. 8. 13.) : “2023년 11월 30일 오전 0시경 B가 제게 A의 방번호를 물어본 바 있습니다.”, “B가 제게 B와 룸메이트인 S가 문을 안 열어준다고 A의 방이 어디냐고 물었습니다.”

19) O 문답확인서(2024. 8. 14.) : “밤 10시 30분쯤 A는 저에게 B를 데리러 간다고 귀뜸하며 워크숍 자리에서 이탈하였습니다. 약 1시간쯤 뒤 11시 30분 경 과도하게 취한 상태인 B를 혼자 데리고 워크숍 자리로 돌아왔습니다.”

20) O 문답확인서(2024. 8. 14.) : “당시 저희 방에 찾아온 B는 몸을 가누기 힘들어 보일 정도로 술을 많이 마신 상태였으며 얼굴이 상기된 채 목소리가 컸습니다. 저희 방의 현관문을 두드리며 문을 열어달라고 할 땐 좀 두렵다는 느낌을 받았습니다.”

□ 【상황5】 2024년 5월 넷째주(날짜모름) 업무시간 중

- 1) 피감사인이 신고인에게 면담을 요청하며 불러냄.
- 2) 피감사인은 신고인에게 불편한 상황을 만든건 맞지만 업무를 수행할 때는 호의적인 태도를 취해줄 것을 요구함.

○ 신고인 입장

- 피감사인이 불편한 상황을 만든 건 맞지만 업무를 수행할 때 호의적 태도를 취할 것을 요구함.
- 피감사인의 요구가 업무를 수행함에 있어 피감사인의 요청을 거절하면 앞으로 문제를 삼을 것이라는 경고로 느껴졌으며,
- 처음에는 반응하지 않다가 피감사인이 불편하지 않다는 대답을 요구하는 것으로 느껴져 불편하지 않다고 답변함.

○ 피감사인 입장

- 신고인과 불편한 관계라 간접적으로 일을 지시하고 있었는데 피감사인이 너무 눈치를 보고 어려워하는 것 같아 업무에 대해서 편하게 친밀하게 얘기를 해도 된다고 얘기함.
- 본인에게만 호의적인 태도를 요구한 것은 아니고 다른 팀원과도 서로 호의가 있어야 업무가 진행되고 신뢰가 쌓인다는 의미로 얘기함.

(다 음 장 에 계 속)

□ 【상황6】 2024. 5. 27. 18시 ~ 5.28.

- 1) 출장지 회식자리에서 피감사인이 신고인을 따로 불러내 ‘너를 좋아하는 걸 포기할 수가 없다’, ‘당신의 목표가 뭐입니까? 라고 하면 신고인과 사는 겁니다’라며 지속적으로 감정을 표현함.
- 2) 신고인은 피감사인에게 수차례 이성적 감정이 없다고 거절 의사를 밝혔으나, 회식 자리가 끝났음에도 신고인이 숙소로 돌아가는 것을 막으며 대화할 것을 요구함.
- 3) 다른 직원이 이를 저지하고 신고인과 숙소까지 동행하여 귀가하였으나,
- 4) 피감사인은 7차례 이상²¹⁾ 전화를 하고, 200건 이상의 문자메시지를 보내는 등 연락을 취함.²²⁾
- 5) 다음날(5.28), 피감사인은 신고인에게 ‘불편한 상황을 만들어서 미안하다. 조심하고 있는데 취해서 제정신이 아니었다’며 메시지를 보냄.

○ 신고인 입장

- 출장 전 주에 이루어진 피감사인과 면담 시 우호적 태도를 요구하였기 때문에, 따로 나가 이야기 하자는 피감사인의 요청을 거절하지 못함.
- 또다시 이런 상황에 놓여지는 것이 믿기지가 않고 피감사인의 언행에 성적 불쾌감, 수치심으로 인간적인 굴욕감을 느꼈으며 괴롭고 힘들었음.

○ 피감사인 입장

- 어렴풋이 기억나는 건 감정이 있다는 식으로 얘기했던 것 같음.
- 작년 말에 마음 정리가 되었다고 생각했는데 취해서 그런 말을 했다는 것에 스스로 자괴감이 들었음.
- 다음날, 보낸 문자들을 보고 본인이 잘못했고, 신고인이 불편했을거란 생각이 들어 사과함.

21) 오후9시 37분, 9시38분, 9시42분, 9시 57분, 10시10분, 10시57분, 11시26분,

22) B 문답(2024. 8. 21.) : 회식 종료 후 21시 37분부터 22시 10분까지 총 5회 이상 귀하가 A에게 전화한 사유는 무엇인가요? “애기를 하고 싶었던 것 같습니다.”

○ 참고인 진술

- P 문답확인서 : ①회식자리 이후 신고인과 숙소로 돌아가려고 하였는데 피감사인이 신고인에게 할 말이 있다고 얘기하며 숙소로 돌아가는 것을 막음.²³⁾ ② 신고인이 피감사인의 계속된 요구에 불편해하고 무서워하는 것처럼 보여 신고인의 숙소까지 동행함.²⁴⁾
- Q 문답확인서 : ①신고인과 피감사인이 식당 옆 공터에서 대화하는 것을 목격하였으며 대화는 듣지 못하였지만 분위기가 심각해 보였음.²⁵⁾
②저녁식사가 끝나고 신고인의 표정이 어두워 들어가서 쉬라고 하였는데, 숙소로 돌아가려고 할 때 피감사인이 신고인에게 얘기 좀 더하자 라고 말함.²⁶⁾

(다 음 장 에 계 속)

-
- 23) P 문답확인서(2024. 8. 13.) : “A의 팔짱을 끼고 발걸음을 돌리고 있었습니다. 그 때 B가 A에게 할 말이 있다고 했으나 저는 B에게 ”♣장님, 시간이 늦었어요. 지금 8시가 넘었어요. 이거 야근이에요.“ 라고 장난스럽게 말씀드렸습니다.”...“다시 B는 5분이면 된다, 또 안된다고 하니 30초(?)만... 이라며 재차 요구하였지만 저는 내일 뵙자고 말씀드리고 그 상황을 무마했습니다.”
- 24) P 문답확인서(2024. 8. 13.) : “A가 방금 있었던 그 상황을 무서워하였고...”...“A의 숙소에 함께 엘리베이터를 타고 올라가, 카드키를 찍고, 복도에서 방 안까지 눈으로 훑어본 후 무슨 일 있으면 전화하라고 이야기하고...”...“B를 제대로 쳐다보지 못하는 것 같았고... 계속된 상황에 불편해하고, 계속된 요구에 무서워하는 것처럼 보였습니다.”
- 25) Q 문답확인서(2024. 8. 14.) : “네 대화 장면을 목격하였습니다.... 공터 안쪽에서 둘이 대화하는 걸 처음 본 후 어느정도 시간이 지나서 또 담배를 피러 나왔는데 계속 얘기하고 있어서 의아했습니다.... 둘의 대화는 듣지 못하였습니다. 하지만 둘 다 모두 심각한 표정이었습니다.”
- 26) Q 문답확인서(2024. 8. 14.) : “A는 숙소로 돌아가고 싶다고 말했습니다. 표정도 어둡고 해서 얼른 들어가서 쉬라고 하였습니다.”...“숙소로 돌아가려고 할 때 B가 A에게 얘기 좀 더 하자 라고 말하는 것을 목격하였습니다.”

□ 【상황7】 2024. 5. 31. 17시 ~ 19시경

- 1) 신고인이 피감사인에게 이성적인 감정이 없음을 분명하게 알리고 겪고 있는 불편함에 대해 인지를 시키고 해결책을 요구하기 위해 메시지를 보냄.
- 2) 피감사인은 이에 대해 사과하고 신고인이 현재 부서에서 근무를 원하고 피감사인과는 마주치고 싶지 않다는 의사를 수용하여 피감사인 본인의 부서 이동을 추진하겠다고 답변함.

○ 신고인 입장

- 이전까지는 피감사인의 미안하다는 말을 진심으로 믿었으나 계속되는 감정 표현에 심리적으로 고통받고 있었으며, 정신적인 문제로 업무에도 집중할 수 없는 상황에 이르러 생활하는데 큰 지장을 느꼈기에 기록으로 남을 수 있는 방법을 통해 의사를 전달함.

○ 피감사인 입장

- 본인이 다른 곳으로 옮겨 분리해서 업무를 할 수 있도록 노력하겠다고 했으나 현재 조직이 쉽게 다른 곳으로 옮길 수 있는 구조가 아니었음.

(다 음 장 에 계 속)

□ 【상황8】 2024. 7. 24. 업무시간 중

- 1) 신고인 소속 ●실장이 오전에 신고인과 피감사인에게 면담을 요청함.
 - 2) 면담에서 ●실장이 신고인에게 신설 부서로의 이동을 지시함.
 - 3) 당일 오후, 신고인이 피감사인에게 면담을 요청하여 ●부에 가고 싶지 않다는 의사를 밝히고 이를 ●실장에게 어떻게 얘기할지에 대해 문의함.
 - 4) 신고인은 ●실장에게 건강상태가 좋지 않으며, ●부 업무를 수행할 역량이 되지 않을 것 같으며 부서이동을 원치 않는다는 의견을 전달함.
- ※ ●실장은 신고인의 건강사정 등을 고려하여 ●부서 이동대상자에서 신고인을 제외하기로 결정하고, 관련부서에 이를 전달하였으며, 현재 신고인에 대한 부서 이동은 진행되지 않은 상황임.

○ 신고인 입장

- 2024. 5. 31. 메시지를 통해 피감사인이 다른 부서로 가겠다는 입장을 밝혔음에도 부서 이동을 지시 받았다는 것과 피감사인이 부서이동을 하기위해 취한 노력이 없다고 알고 있었기에 **일방적인 부서이동 강요는 피감사인의 의사가 반영된 보복성 인사조치라고** 생각함.
- 피감사인이 ●실장에게 신고인을 부서이동자로 추천했다는 내용을 듣지는 못했지만 실무자들에게 신고인의 이동에 대해 이야기 하는 것을 직,간접적으로 들었음.²⁷⁾
- 피감사인의 인사이동을 회피할 기회로 신고인을 ●부로 발령시키기 위해 의도적으로 ●실장에게 간접적으로 발령을 추천하지 않았을까 추측함.

○ 피감사인 입장

- 신고인의 부서이동은 ‘본인-신고인과의 관계’와 무관하게 진행된 사안임.
- ●실장과 신고인의 인사이동에 대해 사전 협의한 적 없으며, ●실장으로 부터 신고인이 인사이동 대상자임을 통보받았음.
- ●실장에게 신고인의 성격이 외향적이고 다른 사람과 잘 어울린다는 얘기를 한 적은 있지만, ●부 인사이동 대상자에 적합하다는 의미는 아니었음.
- 본인의 부서이동 희망의사를 ●실장에게 이야기 한 적은 없지만, 본인은 이직을 준비하고 있었음(◀◀ 이직 시도 증빙 제출).

27) A 문답(2024. 8. 19.) : “◆◆ 출장을 갔을 때도 제가 분명 타■ 및 ♡에 이동을 원하지 않음에도 불구하고 B는 ●부에 계신 분에게 A는 ●에 잘맞는다면 계속 ●에 가서 일하면 잘할 것이라는 이야기를 했습니다.”

○ 참고인 진술

- R 문답확인서 : ①●처장을 통해 신규 ●부서로 사원, ♠급 인력 제공 요청이 내려왔으며 회의시 ■책임자들에게 대상자 추천을 요청했지만 특정 사람을 추천한 ♣장은 없었음. ②부서 내 ♠급에서 업무 공백 영향 등을 고려하여 신고인을 대상자로 본인이 직접 선정함.
- ③피감사인에게 신고인의 이동시 문제점 등에 대해 7월24일 이전에 전화로 문의함.²⁸⁾ ④ 2024. 7. 24. 면담시 신고인에게 인사이동 대상자임을 통보하였지만, 신고인이 건강상 이유로 ●부 이동을 원하지 않아 인사이동 대상자에서 제외함.

(다 음 장 에 계 속)

28) R 문답확인서(2024. 8. 9.) : “7월 24일 이전에 B가 자리에 없어서 미리 전화로 A를 이동시키려고 하는데, 팀에 업무적인 영향이 어느 정도 되느냐, A가 빠지면 ♣에 크리티컬한 문제는 없는지에 대해 물어봤습니다. B는 누구든 ♣원이 빠지면 ♣ 상황이 어렵다. 하지만 버틸 수는 있겠다는 취지로 의견을 주었습니다.”

3. 피감사인의 행위로 인한 신고인의 피해 진술(붙임 6 참조)

□ 신고인은 피감사인의 비위행위로 인한 주요 피해사실을 다음과 같이 진술

○ 정신의학과 진단서(2024. 5. 31.)

- 중증도 우울 에피소드, 상세불명 불안장애로 부정장기간약물치료 및 추적관찰(최소 3개월 이상) 필요

○ 정신의학과 진료기록부(2024. 5. 31, 7. 27., 8. 2., 8. 5., 8. 9., 8. 16., 8. 20., 9. 3.)

(생 략)

(다 음 장 에 계 속)

4. 피감사인 행위 관련 감사판단(법률질의 결과²⁹⁾ 반영)

□ 성폭력 관련 위법 여부 검토

○ 「형법」 제298조 강제추행죄 성립 여부

「형법」 제298조(강제추행)는 폭행 또는 협박으로 사람에게 대하여 추행을 한 자를 처벌하도록 정하고 있다. 그리고 대법원은 ①폭행행위 자체가 곧바로 추행행위에 해당하는 경우(이른바 기습추행형)에 있어서의 ‘폭행’은 반드시 상대방의 의사를 억압할 정도의 것임을 요하지 않고 **상대방의 의사에 반하는 유형력의 행사가 있는 이상 그 힘의 대소강약을 불문하는 것**³⁰⁾이고, ②폭행 또는 협박이 추행보다 시간적으로 앞서 그 수단으로 행해진 경우(이른바 폭행·협박선행형)에서의 ‘폭행 또는 협박’은 상대방의 항거를 곤란하게 할 정도로 강력할 것이 요구되지 아니하고, 상대방의 신체에 대하여 불법한 유형력을 행사(폭행)하거나 일반적으로 보아 상대방으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지(협박)하는 것이라고 보아야 한다는 입장을 취하고 있다.³¹⁾ 또한 법원의 판례에 따르면 구체적인 사실관계에 따라 **손을 잡는 행위만으로도 강제추행죄가 성립할 수 있다**고 보고 있다.³²⁾³³⁾

피감사인은 **【상황1】** 2023. 8. 10. 신고인의 동의를 구하지 않고 신고인에게 신체적 접촉을 두차례 하고, **【상황3】** 2023. 10. 27. 신고인이 2차로 간 술집에서 나가겠다고 하자 피감사인이 앞장서서 나가더니 신고인의 오른쪽 손은 은근슬쩍 잡았고, 이에 신고인이 피감사인에게 잡힌 손을 빼려고 힘을 주었으나 손을 빼지 못하였고 술집을 나가자마자 피감사인의 손을 뿌리쳤다.

피감사인의 **【상황1】** 2023. 8. 10.자 행위는 신체접촉이 기습적으로 이루어

29) 법무법인 세종 「윤리행동강령 위반 여부에 관한 검토」, 2024. 8. 28.

30) 대법원 2002. 4. 26. 선고 2001도2417 판결 등

31) 대법원 2023. 9. 21. 선고 2018도13877 전원합의체 판결

32) 창원지방법원 2023. 5. 9 선고 2022노1611 판결

<“애플워치에 심박수 기능이 있는 것을 최근에 알았다, 심박수 기능을 테스트 해보자”라고 말하며 기습적으로 책상 위에 놓여 있는 피해자의 손을 잡고 각지를 낀 사안>에서 강제추행죄의 유죄를 선고한 판례

33) 대전지방법원 2021. 12. 15. 선고 2020노3889 판결

<피해자에게 잘 부탁한다며 손을 내밀자 피해자가 그 손을 잡은 것에 불과한지 피고인이 피해자의 손을 잡아 얼굴에 비빈 것이냐가 문제된 사안>에서 “피고인이 처음부터 피해자의 손을 강제로 잡은 것인지 아니면 피해자가 피고인의 악수 요청에 응한 것인지는 불분명하나, 가령 피고인의 주장과 같이 피해자가 먼저 피고인의 손을 잡았다 하더라도 피해자가 더 이상 손을 잡고 있기를 원하지 않았던 이상 피고인이 손을 놓아주지 않은 시점부터는 강제로 피해자의 손을 잡고 있었다고 봄이 상당하다”고 판시

졌고, 【상황3】 2023. 10. 27.자 행위는 신고인이 거부 의사를 밝혔음에도 불구하고 피감사인이 신고인의 손을 강제로 잡았으므로, 위와 같은 판례의 입장에 비추어 볼 때 피감사인의 【상황1】 2023. 8. 10.자 및 【상황3】 2023. 10. 27.자 행위는 기습추행형으로서 형법 제298조의 강제추행죄에 해당한다.

○ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(이하 “성폭력처벌법”) 제10조 업무상 위력 등에 의한 추행 성립 여부

「성폭력처벌법」 제10조(업무상 위력 등에 의한 추행) 제1항은 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호, 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로 추행한 사람을 처벌하도록 정하고 있다. 이와 관련하여 대법원은 “위력이란 피해자의 자유의사를 제압하기에 충분한 힘을 말하고, 유형적이든 무형적이든 묻지 않고 폭행·협박뿐만 아니라 사회적·경제적·정치적인 지위나 권세를 이용하는 것도 가능하며, 현실적으로 피해자의 자유의사가 제압될 필요는 없다. 위력으로써 추행하였는지는 행사한 유형력의 내용과 정도, 행위자의 지위나 권세의 종류, 피해자의 연령, 행위자와 피해자의 관계, 그 행위에 이르게 된 경위, 구체적인 행위 모습, 범행 당시의 정황 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”고 판시하고 있다.³⁴⁾

회사 내에서 업무를 배워야 하는 입장이었던 신고인은 자신보다 상당히 나이가 많은 피감사인의 요청을 거절하기 어려운 위치에 있었던 점, 특히 피감사인은 신고인의 같은 부서 상사로서 평가권한이나 지휘·감독권한을 가지고 있었던 점, 신고인은 지속적으로 거절 의사를 밝혔음에도 목살당하여 성적 모멸감과 혐오감을 느꼈지만 원하는 업무를 수행하지 못하게 될 지도 모른다는 생각에 피감사인의 행위에 대해 더 강하게 항의하지 못하였을 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 피감사인은 업무상 지휘·감독관계에 있는 신고인에게 충분히 사회적 위력을 행사할 수 있는 지위에 있고, 피감사인의 행위는 일반인의 입장에서 보아 성적 수치심을 일으키게 하는 추행행위이므로, 피감사인의 행위는 「성폭력처벌법」 위반에 해당한다.

○ 「형법」상 강제추행죄와 「성폭력처벌법」 중복 적용 여부

「형법」상 강제추행죄와 「성폭력처벌법」위반(업무상위력등에의한추행)죄의

34) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2020도5646 판결

관계에 관하여는, 단순한 ‘위력’을 넘어 강제추행에서의 폭행이나 협박이 사용된 때에는 형법상 강제추행죄³⁵⁾가 성립하고, 그 정도의 폭행·협박에 미치지 못한 경우에는 성폭력처벌법위반(업무상위력등에의한추행)죄³⁶⁾가 성립한다는 것이 일반적인 견해이다.³⁷⁾

피감사인의 **【상황1】** 2023. 8. 10.자 행위 및 **【상황3】** 2023. 10. 27.자 행위는 기습추행형으로서 형법 제298조의 폭행이 사용되었다고 할 수 있으므로 형법 제298조의 강제추행죄에 해당하며, 위 강제추행죄가 성립하는 이상 그보다 법정형이 낮은 성폭력처벌법위반(업무상위력등에의한추행)죄는 별도로 성립하지 않는다.

○ 「징계양정요구에 관한 지침」 해당 항목 식별

「징계양정요구에 관한 지침」 별표 1은 2.의 나.와 다.에서 “성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)”과 “그 밖의 성폭력”을 구분하면서 ‘성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)’의 징계양정수준을 ‘그 밖의 성폭력’에 비하여 강하게 규정하고 있는데, 본 건의 경우 피감사인의 행위(**【상황1】** 2023. 8. 10.자 및 **【상황3】** 2023. 10. 27.자)가 성폭력처벌법 상 업무상위력등에 의한 추행으로 문제될 수도 있으나, 그보다 법정형이 더 높은 형법 제298조의 강제추행죄에 해당되어 업무상위력등에 의한 추행죄는 별도로 성립하지 않음을 고려할 필요가 있다.

따라서 「징계양정요구에 관한 지침」 별표 1에서 정하고 있는 “업무상 위력 등에 의한 성폭력”을 문언적, 법적 용어로 해석할 경우 피감사인의 **【상황1】** 2023. 8. 10.자 행위 및 **【상황3】** 2023. 10. 27.자 행위는 「징계양정요구에 관한 지침」 2. 다.(그 밖의 성폭력)에 해당하는 것으로 판단할 수 있으나 상기 해석을 적용하는 경우, ①‘업무상 위력 등에 의한 추행’ 보다 더 높은 수위의 처벌사항인 ‘강제추행’에 대해 더 낮은 수준의 징계양정을 하게되는 불합리한 점이 있으며, ②위 별표 1에 의하면 ‘그 밖의 성폭력’의 경우에도 ‘중비위+고의’나 ‘중비위+중과실 또는 경비위+고의’의 경우에는 ‘해임’이 가능한 것으로 되어 있는데, 본 사안의 경우 피감사인의 행위에 고의가 있다고

35) 10년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금

36) 3년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금

37) 주석형법각칙 제5권, 제303면, 제311면

판단되어 ‘해임’까지 가능한 경우라고 보이므로, 본 사안에서는 본건이 ‘나. 성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)’에 해당하는지 아니면 ‘다. 그 밖의 성폭력’에 해당하는지를 엄밀하게 구분할 실익은 별로 없다.

□ 직장 내 성희롱 및 질서문란 행위 해당 여부

○ 판단 기준

‘직장 내 성희롱’이란 사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불이익을 주는 것을 의미한다.³⁸⁾

여기에서 ‘성적 언동’이란, 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미한다.³⁹⁾

성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 여부 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되어야 한다.⁴⁰⁾

나아가 직장 내 성희롱이 성립하기 위해서는 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와의 관련성이 있어야 하는데, 사업장 내부에서 근무시간에 성희롱이 발생한 경우뿐만 아니라 사업장 밖에서 근무시간 외에 성희롱을 한 경우

38) 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제2조제2호

39) 대법원 2021. 9. 16. 선고 2021다219529 판결 등

40) 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결

에도 사업주, 상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련이 있는 경우라면 ‘직장 내’ 성희롱으로 인정될 수 있다.

○ 본 사안에 대한 검토

피감사인의 **【상황1】** 2023. 8. 10.자 행위 및 **【상황3】** 2023. 10. 27.자 행위는 신고인의 의사에 반하여 신체적으로 접촉함으로써 신고인에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 주는 육체적 성희롱 행위로서 ‘성희롱’에 해당한다. 그리고, 위 행위들은 피감사인이 직장 내의 지위를 이용한 것이거나 업무와 관련이 있는 경우이므로 ‘직장 내’ 성희롱으로 충분히 인정된다.⁴¹⁾

그리고 피감사인의 **【상황4】** 2023. 11. 29.~30.자 행위 및 **【상황6】** 2024. 5. 27.자 행위는 육체적 성희롱이 이루어진 사안은 아니지만, 신고인의 거절에도 불구하고 집요하게 연락을 시도하거나 만남이나 교제를 강요한 행위로서 고용노동부 매뉴얼에서는 이 역시도 성희롱에 해당한다고 설명하고 있지만, 하급심 법원은 이러한 행위를 성희롱으로 인정하지 않은 사례⁴²⁾가 있어 해당 행위는 직장 내 성희롱으로 인정되지 않을 가능성이 있다.

○ 「징계양정요구에 관한 지침」 해당 항목 식별

내부 규정상 ‘질서문란행위’의 의미를 정의하고 있지는 않지만 「취업규칙」 제56조제3호에서 “회사의 규율 질서를 문란케 하였을 경우”를 징계사유로 정하고 있는 점, 「취업규칙」 제9조에서 성희롱을 포함한 풍기문란한 행위를 금지하고 있는 점, 「임직원윤리행동강령」 제28조에서 ‘특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위’ 또는 ‘기타 사회통념상 성적 수치심을 유발하는 행위’를 포함한 성희롱, 성폭력, 성매매 등 일체의 성범죄 행위를 하여서는 아니된다고 정하고 있는 점, 일반적으로 직장 내 성희롱이나 괴롭힘 행위가 발생하였을 때 사업장 내 정상적인 공동생활을 곤란하게 하거나 근무환경

41) 2024. 8. 19.자 신고인과의 문답서에서 신고인은 2023. 8. 10. 피감사인과 저녁식사를 하게 된 경위에 대하여 ‘피감사인이 회사에서 저녁식사를 구두로 제안하였고, 그 이전에 저녁약속을 거절한 적이 있어 이번엔 안 가면 서운해하지겠다는 생각으로 가게 되었다’고 진술하고 있고, 당시 대화 주제에 대하여는 ‘당시 ~~학회~~학회에 제출할 논문 작성 관련 이야기를 주로 하였다고 진술하고 있는바(위 문답서 제3~4면), 당시 피감사인이 직장 내 지위를 이용하여 신고인과의 저녁식사 자리를 갖게 된 것으로 보이고, 당시 저녁식사 자리에서 업무와 관련한 이야기도 나눈 것으로 보이므로, 위 저녁식사 자리가 업무관련성도 있었다고 볼 수 있을 것으로 생각된다.

42) 서울서부지방법원 2021. 5. 27. 선고 2019가합39997 판결
직장상사가 부하직원에게 이성교제를 권유하였다가 거절당한 후에도 계속 개인적인 관계를 지속하려는 태도를 보이며 피해자에게 부당한 처우를 하거나 부당한 업무지시를 한 점만으로는 피해자에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위라고 단정하기 어렵다고 보아 이를 성희롱으로 인정하지 않은 사례

을 악화시키는 등 직장질서가 교란된다고 볼 수 있는 점 등을 고려할 때, 직장 내 성희롱 행위 및 직장 내 괴롭힘 행위는 취업규칙 제56조 제3호의 ‘회사의 규율 질서를 문란케 하였을 경우’에도 해당한다.

따라서 피감사인의 **【상황1】** 2023. 8. 10.자 행위, **【상황3】** 2023. 10. 27.자 행위, **【상황4】** 2023. 11. 29.~30.자 행위 및 **【상황6】** 2024. 5. 27.자 행위는 직장 내 성희롱 내지 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하는 동시에 취업규칙 제56조 제3호의 질서문란 행위로 볼 수 있다.⁴³⁾

□ 직장 내 괴롭힘 해당 여부

○ 판단 기준

‘직장 내 괴롭힘’이란 ①사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미한다.

행위자가 피해자에 대하여 지위 또는 관계 등의 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것이어야 하는데, 여기에서 업무관련성은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미하는 것이므로, 직접적인 업무수행 중에 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성을 인정할 수 있다. 그리고 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회통념에 비추어볼 때 상당하지 않다고 인정되어야한다.

그리고 직장 내 괴롭힘이 성립하였는지 여부는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화의 결과가 발생하였다고 인정될

43) 피감사인의 비위행위는 내부규정을 위반한 것으로서, 취업규칙 제56조 제1호의 ‘직무상 의무를 위반하였거나 또는 직무에 태만하였을 경우’에도 해당한다고 볼 수 있다.

때라고 그 판단기준을 제시하고 있다.⁴⁴⁾ 그리고 취업규칙 제65조는 ‘직장 내 괴롭힘’을 근로기준법 제76조의2와 동일하게 정의하면서 구체적인 행동을 예시하고 있다.

○ 본 사안에 대한 검토

피감사인의 **【상황4】** 2023. 11. 29.~30.자 행위 및 **【상황6】** 2024. 5. 27.자 행위는 신고인의 거절에도 불구하고 피감사인이 집요하게 연락을 시도하거나 지나친 구애행위를 하는 것으로 볼 수 있는데, 이는 최근 하급심 법원의 판결⁴⁵⁾에 비추어 볼 때 단순한 사적 갈등을 넘어 직장 내 지위를 이용하여 피해자의 정신적 고통을 유발하고 근무 환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘으로 판단된다.

직장 내 괴롭힘이 성립하기 위해서는 문제된 행위가 업무관련성⁴⁶⁾이 있는 상황에서 발생한 것이어야 한다. 신고인은 **【상황4】** 2023. 11. 29. 밤 ◆ 워크숍(출장) 기간에 ●실 회식 자리에서 ►분야의 인원 충원이 대화 주제가 되던 중 다른 분야의 책임자가 피감사인을 회식 자리에 데려오라고 하였기에 본인의 의사와 무관하게 피감사인에게 연락을 하여 데리러갈 수밖에 없었는데, 그 이전부터 신고인에게 좋아한다는 감정표현을 하였으나 거절당하였던 피감사인은 신고인에게 여러 번 연락을 시도하거나 방을 찾아가는 등의 행위를 하였던 것인바, 이러한 피감사인의 **【상황4】** 2023. 11. 29.~30.자 행위는 ◆ 워크숍 숙소에서 이루어졌다는 점에서 포괄적인 업무관련성을 가진다.

또한 피감사인의 **【상황6】** 2024. 5. 27.자 행위는 ◆◆발전소 출장 중 회식 자리에서 발생한 것인바, 피감사인은 신고인에게 ‘할 이야기가 있으니 나가서

44) 고용노동부, 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼, 2023년, 제46면, 제48면

45) 법원은 <상급자가 직장 내 부하직원에게 이성으로 교제하자는 제의를 하였으나 거절당하였음에도 불구하고 부하직원에게 업무상 지시를 한다는 명목으로 수시로 연락하려고 시도하고, 연락이 되지 않을 경우 부하직원에게 화를 내거나 연락이 닿을 때까지 연락을 시도하는 등 부하직원에게 집착하는 모습을 보인 사안>에서 이를 직장 내 괴롭힘으로 인정한 바 있다(서울서부지방법원 2021. 5. 27. 선고 2019가합39997 판결)

46) 법원은 ①회식을 마친 후 귀가하는 도중에 동료 직원을 성희롱한 사안(서울행정법원 2021. 9. 9. 선고 2020구합74627 판결), ②해외위탁교육지에서 일과시간 후 호텔방에서 강제추행한 사안(서울중앙지방법원 2017. 10. 13. 선고 2017나4534 판결), ③주말 산행 또는 와인바에서의 술자리 등 개인적인 약속을 만들어 피해자를 만난 다음 피해자의 손을 잡거나 자켓을 입혀주고 퇴근하는 길이 아님에도 불구하고 피해자의 집까지 데려다주거나 워크숍 술자리에서 허벅지를 잡는 등의 행위를 한 사안(서울중앙지방법원 2014. 12. 18. 선고 2013가합536064 판결)에서도 포괄적인 업무관련성을 인정하였다.

이야기하자’고 하였고, 이 때 신고인은 당시 회식자리에서 업무와 관련된 이야기를 나누고 있던 중이라 피감사인이 업무와 관련된 이야기를 하려는 것으로 생각하고 밖으로 따라나간 것이었는데⁴⁷⁾, 피감사인은 회식 자리에서는 업무와 관련한 이야기를 하다가 단둘이 있을 때에는 ‘널 좋아하는 걸 포기할 수 없다’거나 ‘목표는 너와 (같이) 사는 것이다’라는 등 부적절한 발언을 한 것인바, 위 행위 역시 포괄적인 업무관련성이 인정된다.

반면, 피감사인의 **【상황5】** 2024. 5. 행위는 피감사인이 신고인에게 불편하더라도 우호적인 태도를 보일 것을 요구하였다는 것인데, 이는 원활한 업무진행을 위한 업무상 지시·감독의 일환으로 이루어진 것으로 보인다. 물론 피감사인의 일련의 행위로 인해 신고인이 정신적 고통을 입었을 것으로 보이지만, 피감사인의 **【상황5】** 2024. 5. 행위 그 자체는 양 당사자간 갈등이 있더라도 앞으로 원만하게 업무를 진행해 보자는 취지의 대화로 보일뿐 이를 부당하게 강요하는 정도에 이르렀다고 보이지는 않으므로, 명백히 업무상 필요성 없이 피해자를 괴롭히는 것이라고 보기는 어렵다.

또한 피감사인의 **【상황8】** 2024. 7. 24. 행위는 신고인에 대하여 ●부서로의 인사이동이 추진되었다는 것인데, 문답서 등의 내용에 의하면 소속 ◎실장은 ●부 업무가 여러 사람과 소통을 많이 해야 하고 업무조정도 해야 하는 일이기 때문에 성격이 활발한 사람이 적절할 것으로 생각되어 신고인을 ●부 인사이동 대상으로 직접 선정하였으며 피감사인이 신고인을 먼저 인사이동 대상자로 추천한 것은 아니라는 취지로 진술하고 있고, 신고인도 소속 실장이 인사이동 문제로 신고인과 피감사인을 함께 면담한 자리에서 피감사인은 ‘신고인은 업무적으로 갈 수 없을 것 같다’는 의견을 전달하였다는 것인바⁴⁸⁾, 이를 종합해 보면 피감사인이 신고인의 ●부서로의 인사이동에 관여하였다고 볼 만한 증거는 없는 것으로 보이므로, 신고인과의 사전 협의 없이 ●부서로의 인사이동이 추진되었었다는 사실만으로 피감사인의 직장 내 괴롭힘이 성립한다고 보기는 어렵다.

이처럼 피감사인은 신고인에게 지나치게 사적 연락을 시도하는 등 신고인에게 정신적 고통을 주었고 이러한 행위는 업무관련성이 있는 상황에서 발생

47) A 문답(2024. 8. 19) 21Page

48) A 문답(2024. 8. 19) 27~28Page

하였으므로, 피감사인의 **【상황4】** 2023. 11. 29.~30.자 행위 및 **【상황6】** 2024. 5. 27.자 행위는 직장 내 괴롭힘에 해당한다.

□ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률(이하 “정보통신망법”) 위반 여부

○ 판단 기준

「정보통신망법」 제44조의7(불법정보의 유통금지 등) 제1항제3호는 누구든지 정보통신망을 통하여 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 동법 제74조제1항제3호는 이를 위반한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

이와 관련하여 대법원은 “여기서 ‘공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 상대방에게 도달하게 하는 행위’에 해당하는지 여부는 피고인이 상대방에게 보낸 문언의 내용과 그 표현 방법 및 함축된 의미, 피고인과 상대방 사이의 관계, 문언을 보낸 경위, 횟수 및 그 전후의 사정, 상대방이 처한 상황 등을 종합적으로 고려해서 판단”하여야⁴⁹⁾ 하며, “정보통신망을 이용한 일련의 불안감 조성행위가 이에 해당한다고 하기 위해서는 각 행위 상호간에 일시·장소의 근접, 방법의 유사성, 기회의 동일, 범의의 계속 등 밀접한 관계가 있어 그 전체를 일련의 반복적인 행위로 평가할 수 있는 경우”여야 한다⁵⁰⁾는 입장이다.

○ 본 사안에 대한 검토

피감사인의 **【상황4】** 2023. 11. 29.~30.자 행위의 주된 내용은 주로 ‘만나서 이야기를 하자’는 것이었고, 그 이후에 **【상황6】** 2024. 5. 28.에 카카오톡으로 연락한 내용을 보더라도 신고인에 대하여 사과를 하는 내용이므로 공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 상대방에게 도달하게 한 경우에 해당한다고 단정하기 어렵고, 그 기간과 카카오톡 및 전화 시도 횟수에 비추어 볼 때 그러한 행위가 반복적으로 이루어졌다고 보기도 어려우므로, 피감사인의 행위가 정보통신망법위반죄에 해당한다고 보기 어렵다.

□ 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(이하 “스토킹처벌법”) 위반 여부

○ 판단 기준

49) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013도7761 판결

50) 대법원 2009. 1. 15. 선고 2008도10506 판결

「스토킹처벌법」 제2조제1호는 '스토킹 행위'를 '상대방의 의사에 반하여
정당한 이유 없이 상대방 또는 그의 동거인, 가족(이하 '상대방등')에게 접
근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위, 상대방등의 주거, 직장, 학교,
그 밖에 일상적으로 생활하는 장소 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는
행위, 상대방등에게 우편·전화·팩스 또는 정보통신망법 제2조제1항제1호의
정보통신망을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상을
도달하게 하는 행위 등 스톱킹처벌법 제2조제1호 각 목의 어느 하나에
해당하는 행위를 하여 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 것'으로
정의하고 있고, 동법 제2조제2호는 '스토킹범죄'를 '지속적 또는 반복적
으로 스톱킹 행위를 하는 것'으로 정의하고 있으며, 동법 제18조 이하에서
는 그에 대한 처벌규정을 두고 있다.⁵¹⁾

「스토킹처벌법」의 문언 및 입법취지에 비추어 볼 때, 단일한 행위가 상당
한 시간 지속되거나 여러 행위 상호간에 일시·장소의 근접, 방법의 유사성,
기회의 동일, 범의의 계속 등 밀접한 관계가 있어 그 전체를 일련의 반복적
인 행위로 평가할 수 있는 경우가 아니라, 일회성 내지 비연속적인 단발성
행위가 수차 이루어진 것에 불과한 경우에는 스톱킹처벌법위반죄로 처벌
할 수 없다.⁵²⁾

○ 본 사안에 대한 검토

피감사인의 【상황4】 2023. 11. 29.~30.자 행위가 여러 차례 카카오톡과 전화를
통해 신고인에게 불안감 또는 공포를 느끼게 하였을 수도 있을 것으로 보
이나, 그 이후 연락은 2024년 3월과 2024년 5월에 매우 드물게 이루어지는

51) 「스토킹처벌법」 제2조 제1호 각목

가. 상대방등에게 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위

나. 상대방등의 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소(이하 "주거등"이라 한다) 또는 그 부근에서
기다리거나 지켜보는 행위

다. 상대방등에게 우편·전화·팩스 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항
제1호의 정보통신망(이하 "정보통신망"이라 한다)을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·
화상(이하 "물건등"이라 한다)을 도달하게 하거나 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의
하여 글·말·부호·음향·그림·영상·화상이 상대방등에게 나타나게 하는 행위

라. 상대방등에게 직접 또는 제3자를 통하여 물건등을 도달하게 하거나 주거등 또는 그 부근에 물건등을 두는
행위

마. 상대방등의 주거등 또는 그 부근에 놓여져 있는 물건등을 훼손하는 행위

바. 다음의 어느 하나에 해당하는 상대방등의 정보를 정보통신망을 이용하여 제3자에게 제공하거나 배포 또는
게시하는 행위

1) 개인정보 보호법 제2조 제1호의 개인정보

2) 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제2조 제2호의 개인위치정보

3) 1) 또는 2)의 정보를 편집·합성 또는 가공한 정보(해당 정보주체를 식별할 수 있는 경우로 한정한다)

사. 정보통신망을 이용하여 상대방등의 이름, 명칭, 사진, 영상 또는 신분에 관한 정보를 이용하여 자신이 상대
방등인 것처럼 가장하는 행위

52) 서울북부지방법원 2023. 4. 6. 선고 2022고단4426 판결 참조

등 연락이 지속적, 반복적으로 이루어졌다고 보기는 어렵다. 따라서 각 연락 행위가 ‘스토킹 행위’에 해당한다고 보더라도 그러한 행위가 지속적, 반복적으로 이루어져 ‘스토킹범죄’에 해당한다고 볼 수는 없으므로 피감사인에게 스토킹처벌법위반죄가 성립할 가능성은 낮다.

(다 음 장 에 계 속)

5. 피감사인 행위 관련 감사판단 결과 종합표

사건일	주요 행위	감사판단 결과
2023. 8. 10. (상황 1. 8~10p)	· 피감사인이 저녁식사 자리에서 신고인에게 신체적 접촉을 함.	· 직장 내 성희롱 · 형법 298조(강제추행죄)
2023. 8. 11. (상황 2. 11p)	· 피감사인이 상황1에 대해 사과함.	-
2023. 10. 27. (상황 3. 12p)	· 피감사인이 출장지 술자리에서 신고인이 술을 많이 마셔 비틀거린다고 신고인의 손을 잡고 걸어감. · 신고인이 거절 의사를 밝혔음에도 계속 바래 다준다고 실랑이하여 숙소 앞까지 동행함.	· 직장 내 성희롱 · 형법 298조(강제추행죄)
2023. 11. 29. ~ 11. 30. (상황 4. 13~14p)	· 피감사인은 신고인을 워크숍 숙소 로비로 불러내 지속적으로 좋아한다는 감정을 표현 · 신고인의 숙소로 찾아왔으며 새벽부터 다음 날 아침까지 반복적으로 연락함.	· 직장 내 괴롭힘
2024. 5. 20. (상황 5. 15p)	· 피감사인이 신고인에게 불편하더라도 우호적인 태도를 요구함.	-
2024. 5. 27. ~ 5. 28. (상황 6. 16~17p)	· 피감사인이 신고인을 출장지 회식 장소 밖으로 불러내 “난 널 좋아하는 걸 포기할 수가 없어”. “당신의 목표가 무엇입니까?”라고 물어보면 ‘나는 신고인이랑 사는 겁니다.’라고 함.	· 직장 내 괴롭힘
2024. 5. 31. (상황 7. 18p)	· 피감사인이 신고인에게 본인이 부서를 옮기겠다는 메시지를 보냄.	-
2024. 7. 24. (상황 8. 19~20p)	· 피감사인이 신고인에게 사전에 얘기한 것(피감사인의 부서 이동)과 달리 신고인의 타 부서(●부서) 이동이 추진됨.	-

Ⅲ. 감사실시 결과

1. 감사결과 종합

- 감사실은 직상위자로부터 지속적인 성희롱을 당해왔다는 직원의 신고와 관련하여, 즉시 특정감사에 착수하여 신고의 사실여부를 확인하고, 감사의 전문성 및 객관성을 확보하기 위해 변호사 등 전문가의 자문결과를 감사에 반영하였다. 또한 감사과정에서 신고인 보호 조치 요청, 안심 변호인을 통한 조사 진행 등을 통해 신고인에 대한 보호 활동을 실시하였다.
- 감사실은 이번 감사를 통해 성폭력, 직장 내 성희롱 및 괴롭힘 발생 여부를 확인하고, ①해당 가해직원에 대한 신분상 조치, ②성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충상담 창구 인지도 향상 및 예방교육 개선 처분을 도출하였다.
- (신분상 조치) 감사실은 피감사인이 2023. 8. 부터 2024. 5. 까지 신고인에게 성적 수치심을 일으킬 만한 행동 및 발언 등의 성폭력 및 직장 내 성희롱과 지나치게 사적 연락을 시도하는 등의 직장 내 괴롭힘 행위로 회사의 규율 질서를 문란케 한 사실을 확인하여 사장에게 피감사인의 신분상 조치를 요구하였다.
- (권고 및 개선요구) 감사실은 감사과정에서 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방 교육 관련 규정 미준수 및 고충상담창구 운영에 대한 직원의 인지 수준에 문제가 있음을 확인하여 주관부서에 고충상담창구의 인지도 향상 및 관련 교육의 효과를 재고할 수 있는 방안을 마련하도록 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

이번 감사 결과는 아래 [표1]과 같으며, 총 4건의 사항을 지적하고, 감사 대상부서에 처분요구 및 통보하였다.

[표 1] 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	현지조치
총 건수	신분상 조치 인원						
4	1	1(1)	-	1	1	1	-

감사 결과 확인한 주요 문제점은 다음과 같다.

- ① 성폭력·직장 내 성희롱 및 괴롭힘 등 사내질서 문란 행위(징계)
- ② 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충상담 창구 인지도 향상 및 예방교육 개선
(권고, 개선, 통보)

및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 공직자로서 동법 제7조 (공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.

또한 「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따라 직원은 **회사의 제규정을 준수해야** 하고, **상사는 부하의 인격을 존중**하고 항상 성실히 부하를 지도 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 하며, 회사는 동 규칙 제9조(금지사항)에서 정하는 바에 따라 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케하는 행위와 성희롱을 포함한 풍기문란한 행위, 직장내 괴롭힘 행위를 금지하고 있다.

가. 성폭력 관련

「형법」 제298조에 규정된 강제추행죄는 폭행 또는 협박으로 사람에게 대하여 추행을 한 경우로, 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다고 정하고 있다. 강제추행죄의 구성요건인 ‘폭행 또는 협박’과 관련하여 기습추행형의 경우 상대방의 의사에 반하는 유형력의 행사가 있는 이상 그 힘의 대소강약은 불문하며, 구체적인 사실관계에 따라 손을 잡는 행위만으로도 강제추행죄가 성립할 수 있다. 따라서 어느 누구라도 상대방의 의사에 반하는 유형력의 추행행위를 하는 경우 「형법」 제298조의 강제추행죄가 성립될 수 있다.

나. 직장 내 성희롱 관련

「양성평등기본법」 제3조제2호, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법

를(이하 남녀고용평등법)」 제2조제2호, 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 성희롱을 정의하고 있으며, 「남녀고용평등법」 제12조(직장 내 성희롱의 금지)에서 ‘사업주, 상급자 또는 근로자는 직장 내 성희롱을 하여서는 아니된다’ 라고 직장 내 성희롱 금지를 명시하고 있다.

또한, 회사는 사규 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호에 ‘회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케 하는 행위와 성희롱을 포함한 풍기문란한 행위’ 를 금지하고 있으며, 「임직원윤리행동강령」 제28조(성범죄 행위 금지)에 따라 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위 등 성희롱, 성폭력, 성매매 등 일체의 성범죄 행위를 하여서는 아니된다고 명시하고 있다.

다. 직장 내 괴롭힘 금지 관련

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 금지하도록 규정하고 있다.

또한, 사규 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제5호에 직원은 직장 내 괴롭힘 행위를 해서는 안된다고 정하고 있고, 동 규칙 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위를 구체화하여 명시하고 있다.

따라서 임직원은 ①공직자로서 법령을 준수하고 회사의 제규정을 성실히 지켜야 하며, ②상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도 통솔해야하며, ③지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 ‘직장 내 성희롱’ 행위 등 성범죄를 범

하여서는 아니되며, ④지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주는 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, B는 2023. 8. 부터 2024. 5. 까지 A에게 성적 수치심을 일으킬 만한 행동 및 발언 등의 성폭력·직장 내 성희롱과 직장 내 괴롭힘 행위를 하여 회사 규율 질서를 문란케 하였는데 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 성폭력 및 직장 내 성희롱

B은 2023. 8. 10. 19시 반부터 22시 사이 본인을 이성으로 받아들이는지 여부를 확인하겠다는 사적인 목적으로 A을 본인이 정한 식당인 ■■■ ◇◇점으로 불러 단둘이 저녁식사를 하면서, 본인의 요청으로 개방된 홀에서 밀폐된 룸으로 장소를 변경한 후, A의 맞은 편 자리에서 옆자리로 이동하여 업무 및 일상이야기를 하다가 A의 동의를 구하지 않고 A에게 입맞춤을 하고 A의 왼쪽 허벅지를 만졌으며, A가 거부 의사를 밝힌 이후에도 A가 그 자리를 피할 때까지 옆자리에 있었다.

B는 2023. 10. 27. ■■■ 학회 출장 중 2차 회식자리인 ■■■ △△점에서 A가 도보로 2분정도 걸리는 숙소인 ■■■ 호텔로 돌아가려하자 술을 많이 마셔 비틀거리니 숙소까지 바래다주겠다는 명목으로 식당에서 A과 같이 나가면서 A의 오른손을 잡았다. 또한 A가 B에게 손을 잡힌 채로 술집을 나선 후 B의 손을 뿌리치고

혼자 숙소로 돌아가겠다고 수차례 이야기하였으나, B는 A의 거절의사에도 불구하고 A를 숙소까지 바래다주었다.

위와 같이 B는 2023. 8. 10. 및 2023. 10. 27. ①직접적인 지휘명령 관계 하위자인 A에게 ②회식 등 업무관련성을 가진 상황에서 ③A의 의사에 반하여 신체적으로 접촉함으로써 A에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 주는 직장 내 성희롱 행위를 하였으며, B의 해당 행위는 A의 의사에 반하는 기습추행 형태의 폭행으로 형법 제298조 강제추행죄에 해당된다.

나. 직장 내 괴롭힘

B는 2023. 11. 29. ♠♠에서 실시한 ♦ 워크숍 회식에서 업무상 본인을 찾은 A를 붙잡고 로비 등에서 단둘이 사적인 대화를 하며 본인의 감정표현을 하였으며, 회식 종료 후 A가 본인을 찾았었다는 이야기를 듣고 12:01 1차례 전화하였으나 A가 전화를 받지 않자 2023. 11. 30 오전 0시 이후 A와 ©직급 O(이하 “O”이라 한다.)이 사용하는 방에 찾아가서 초인종을 누르고 문을 두드렸고, 방에서 나온 O에게 A를 불러주기를 요청하였으나 A가 나갈 수 없는 상황이라는 답변을 듣자, 재차 O에게 A에게 전화받아달란 말을 전달해주기를 요청하였으며, 그 이후에도 A에게 12:58 1차례 전화하고 12:06과 4:09에 카카오톡 메시지를 보냈다.

B는 2024. 5. 27. ◆◆2발전소 출장시 ♠♠에서 실시한 회식에서 A를 따로 불러내어 식당 옆 공터에서 20분 이상 단둘이 사적인 대화를 하며 직상위자로서 부적절한 본인의 감정표현을 하였다. 그리고 회식을 마치고 숙소로 돌아가려는 A에

게 조금 더 대화를 하자고 요구하며 수차례 붙잡았으나 다른 직원의 만류로 대화를 하지 못하자 숙소로 복귀한 A에게 21:37, 21:38, 21:42, 21:57, 22:10, 22:57, 23:26 7차례 이상 전화를 하였고, A이 전화를 받지 않자 22:05부터 약 1시간 반동안 200회 이상 문자를 보냈다

위와 같이 B는 2023. 11. 29. 및 2024. 5.27. ①직접적인 지휘명령 관계인 하위자 A에게 ②회식 등 업무관련성을 가진 상황에서 업무상 적정범위를 넘어 ③지나치게 사적 연락을 지속적으로 시도하여 정신적 고통을 주는 직장 내 괴롭힘 행위를 하였다.

B는 직장 내 지휘 감독권한을 가진 직장상사로서 자신보다 상당히 나이가 어린 부하 직원을 상대로 본인의 행위가 A의 성적 자유를 침해하여 성적 수치심과 불쾌감을 줄 수 있다는 점을 인식할 수 있었거나, 그러한 가능성이 있다는 점을 알면서도 일련의 행위를 지속적으로 한 것으로 판단된다.

A의 인격권과 성적 자기결정권을 침해하는 B의 지속적인 비위행위로 인해 A는 정신의학과에서 강하게 입원을 권유할 정도의 진단서 등으로 미루어볼 때 정신적, 신체적 고통과 피해의 수준이 극심한 것으로 판단된다. 아울러 B의 행위로 인해 회사의 건전한 근무환경이 저해되고, 직장 내 질서가 어지럽혀졌으며 회사의 체면 또는 신용을 손상케하는 결과를 초래하였다.

당사자 항변 및 판단

B는 위에서 언급된 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 사실과 본인의 잘못을 대부

분 인정하고 반성하는 태도를 보였다.

다만, B는 2023. 11. 29. A과 단들이 대화할 때 본인은 이미 상대방의 마음을 안 상황이기에 당시 A에게 좋아한다는 감정표현을 하지 않았고, A에게 본인이 불편하면 본인이 다른 부서로 가겠다는 취지의 이야기를 했다고 주장하였다.

그러나, ①2023. 11. 29. 상황에 대한 A의 진술이 상세한 점, ②B는 단들이 대화한 상황을 전부 기억하지는 못하는 점, ③다음 날 A가 B에게 “애기를 해도 저는 똑같은 애기만 할게 될 것 같아요” 라고 답한 점 등을 보면 B의 주장은 설득력이 낮다고 보여진다.

한편, B는 문답과정에서 2023. 8. 10. 저녁식사 중 A의 허벅지를 만진 행위, 2023. 10. 27. A의 손을 잡았고, A이 B의 손을 뿌리친 행위, 2024. 5. 27. A에게 감정표현을 한 행위 등에 대해 정확히 기억나지 않지만 ‘그랬을 것 같다’ 내지는 ‘A가 그랬다고 하면 본인의 행위를 인정한다’ 는 모호한 취지의 답변을 하였다.

그러나, ①A의 진술이 일관되고 구체적인 점, ②A의 진술과 목격자 및 관련 참고인의 진술, 제공된 증빙이 일치하는 점, ③ 2023. 8. 10. 이후에도 유사한 행위 및 신체적 접촉을 시도한 점 등의 정황 증거에 모두 비추어 볼 때, B가 위와 같은 일련의 비위행위를 한 사실이 있음은 명백해 보인다.

징계처분의 상당성과 징계양정

B의 행위는 법령 및 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행해야 하는 공직자로서, ①**관련 법령과 사규를 위반하여 A의 의사에 반하는 성폭력**, ‘직장 내

성희롱’ 및 ‘직장 내 괴롭힘’ 행위를 한 점, ②A의 명시적인 거절 의사에도 불구하고 해당 비위행위(성폭력, ‘직장 내 성희롱’ 및 ‘직장 내 괴롭힘’ 이 장기간에 걸쳐 반복된 점. ③B의 행위로 인해 A의 피해의 정도가 상당히 심각한 점, ④B의 음주를 강제추행죄에 대한 조각사유로 보기 어려운 점 등을 볼 때 비위의 도는 “중(重)” 한 것으로 판단된다.

그리고, B가 ④2023. 8. 10. A과 저녁식사할 장소를 룸이 있는 식당으로 선택한 점, ⑤2023. 8. 10. A와 저녁식사 중 자리를 개방된 홀에서 밀폐된 룸으로 변경하고, A의 맞은 편 자리에서 옆자리로 이동한 점, ⑥2023. 8. 10. 사적인 의도를 가지고 A에게 입맞춤을 하는 등 신체적 접촉을 한 사실은 인정한 점, ⑦A의 거절의사에도 불구하고 A의 옆자리에 앉는 행위를 지속한 점, ⑧B의 2023. 8. 10. 행위 및 2023. 10. 27. 행위가 「형법」 제298조의 ‘강제추행죄’가 성립될 소지가 높다는 점 등을 고려할 때 “고의”로 판단된다.

위와 같은 B의 행위는 「취업규칙」 제8조 위반 및 제9조(금지사항) 제1호 및 제5호, 동 규정 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에 해당하므로 피해 직원의 빠른 회복과 업무 복귀 지원 및 직장 내 건전한 질서유지를 위해 동 규칙 제56조(징계) 제3호 및 제6호에 따른 엄중한 신분상의 조치가 필요하다.

이때, 신분상 조치의 요구수준은 예규 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표1. 징계양정 요구기준(표 9)에 따라, ‘성폭력’, ‘성희롱’ 및 ‘기타’ 징계사유에 해당되는 것으로 판단되며, 징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정 요구기준)에 따라 피감사인이 재직기간 중 징계를 받은 점이 없는 점 등과 성폭력범죄, 성희롱의 경우 징계양정을 엄격하게 적용해야 함을 종합적으로 판단하였다.

[표 9] 「징계양정 요구에 관한 지침」상 징계양정 요구기준 중 발체

징 계 사 유	비위의 도 및 고의, 과실	중비위+고의	중비위+중과실 또는 경비위+고의	중비위+경과실 또는 경비위+중과실	경비위+경과실
2. 회사 체면 또는 신용 손상					
나. 성폭력(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)		해임	해임	해임-정직	정직-감봉
다. 그 밖의 성폭력		해임	해임	정직-감봉	감봉-견책
라. 성희롱		해임	해임	정직-감봉	감봉-견책
아. 기타		해임-정직	정직-감봉	감봉-견책	견책

그 결과 B의 행위는 제법령 준수 의무를 중대하게 위반하고 회사와의 신뢰관계를 심각하게 파탄시켜 더 이상 근로관계를 지속할 수 없는 수준의 중대한 비위행위로 직장 내 질서를 어지럽히고 피해자에게 극심한 피해와 고통을 준 바, 징계양정 수위 중 가장 엄중한 ‘해임’ 처분으로 직장 내 질서를 회복하게 함이 타당하다.

조치할 사항

사장은 「취업규칙」 제8조(성실의무), 제9조(금지행위) 제1호 및 제5호 그리고 동 규칙 제65조(직장 내 괴롭힘 행위) 제9호, 「임직원윤리행동강령」 제28조(성범죄 행위 금지)를 위반한 ◇직급 B에게 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 징계처분[**해임**] 하시기 바랍니다. 【징계】

일련번호	2024-22
------	---------

상 임 감 사

(권고1, 개선1, 통보1)

제 목 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충상담 창구 인지도 향상 및 예방교육 개선

조 치 부 서 ●실

내 용

1. 업무 개요

회사는 전 직원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원을 지정하여 운영하고 있다.

또한, 회사는 매년 직장 내 괴롭힘 및 4대폭력 예방교육의 실시 시기·내용 방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하고, 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버 교육 등의 방법으로 전 직원 대상 연간 1시간 이상 예방교육을 실시하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

회사는 「성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지지침」 제7조제1항에 따라 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구를 두고 조직 내외에 적극 알려 인지할 수 있도록 해야한다.

주관부서는 「성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지지침」 제8조제1항에 따라 매년 연초 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여 사장에게 보고하여야 한다. 또한, 동 지침 제8조제2항에 따라 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버 교육 등의 방법으로 연간 1시간 이상 실시하여야 한다.

따라서 회사는 전 직원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구를 조직 내외에 적극 알려야 하며, 법무실은 매년초 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육의 실시계획을 수립하고, 전 직원 대상 교육을 연간 1시간 이상 실시하여야 한다.

또한, 회사는 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조의 4, 「양성평등기본법」 제31조제1항 및 「성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지지침」 제10조에 의거하여 ①회사에서 성희롱 또는 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보하여야 하고, ②회사 내에서 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로 추행한 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 직장 내 지휘 감독권한을 가진 직상위자로부터 성폭력, 직장 내 성희롱, 직장 내 괴롭힘 피해를 입은 A는 0000. 0. 0. 입사후 법정필수교육인 4대폭력

예방 교육 2회 수료와 직장 내 괴롭힘 예방교육을 1회 수료하였으나 회사 내 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구의 존재를 모르고 있었기에 한국전력기술 노동조합에 직장 내 성희롱 고충상담 방법을 문의하였고, 노동조합의 도움을 받아 회사 내 신고채널인 레드휘슬을 통하여 직장 내 성희롱 내용을 신고하였다.

한편, ①실은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 매년 연초가 아닌 2분기에 승인 받았으며, 교육 효과가 가장 높은 대면교육은 특정 직원을 대상으로만 실시하였다.

그런데, 최근 사내에서 발생한 성희롱 관련 사건들을 검토해보면 다음 표와 같이 가해직원과 피해직원의 유형을 정리할 수 있고, 현재 해당 유형의 직원들을 대상으로한 사내 교육 및 홍보 실적은 부족한 실정이다.

[표 1] 성희롱 관련 사건 가해/피해 직원 분석

구분	가해 직원	피해 직원
직급	3직급	5직급
직위	직위자	팀원
연령	40대 중반 ~ 50대	20대 후반 ~ 30대 초반

관계부서 의견

법무실은 예방교육의 보고시기 관련 규정 미준수 사실 및 고충상담창구의 직원 인지 수준을 확인하였으며, 향후 동일 사항이 발생하지 않도록 고충상담창구 인지도 향상을 위한 방안을 마련하겠다는 의사를 밝혔다.

조치할 사항

- 실장은 ①「성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지지침」제8조제1항 및 제2항을 준수하여 향후 연초에 세부 실시계획을 수립하며, 관련 교육의 효과를 제고할 수 있는 방안을 마련하고, **【권고】**
- ② 전 직원이 성희롱·성폭력·스토킹 발생시 고충상담창구를 이용할 수 있도록 회사 포탈 배너를 주기적으로 게재하거나 노동조합사무실 등 피해자 방문가능 장소에 관련 자료를 비치하는 등 고충상담창구의 인지도를 향상시킬 수 있는 방안을 마련하고, **【개선】**
- ③ 업무상 지휘·감독 관계에 있는 직상위자와 하위 직원간 성희롱 및 성폭력 사건이 발생함에 따라 관계법령 및 「성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지지침」 제10조(통보 및 신고의무)에 따른 회사의 통보 및 신고 의무를 이행하시기 바랍니다. **【통보】**